

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5575/2538

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว ฮาลีมา คามารา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 193

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 30, มาตรา 31

ผู้ที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับหรือแก้คำสั่งของศาลชั้นต้น
ที่ให้รับทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามคำขอของ
โจทก์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดพ.ศ.2534มาตรา30,31คือผู้คัดค้านคำขอซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
เมื่อบุคคลดังกล่าวมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาจำเลยซึ่งมิได้ร้องคัดค้านคำขอของโจทก์
จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยให้จึงไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 พระราช
บัญญัติ มาตรการ ใน การ ปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ.
2534 มาตรา 3, 7 ธิบ เฮโรอีน และกระเป๋ เดินทาง ของกลาง ส่วน ตัว โดยสาร

เครื่องบิน ของกลาง ให้ ตกเป็น ของกองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด ซึ่ง โจทก์ ได้ ยื่น คำร้องขอ ให้ศาล มี คำสั่ง ธิบ ให้ ตกเป็น ของ กองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การ ปราบปราม ผู้กระทำ ความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 แล้ว ของกลาง อื่น คึน แก่ เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

นาย อีริค เอเจอตโด สามี จำเลย ยื่น คำร้องคัดค้าน การ ขอ ธิบ ทรัพย์สิน ตัว โดยสาร เครื่องบิน สายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เลขที่ 1 071 4401892961 1 ของกลาง อ้างว่า เป็น ของ ผู้ร้องขอให้ คึน แก่ ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา15 วรรค สอง , 66 วรรคสอง บทหนึ่ง และ ผิด ฐาน พยายาม ส่ง เฮโรอีนออก นอก ราชอาณาจักร ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 15 วรรคสอง , 65 วรรคสอง ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80พระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การ ปราบปราม ผู้กระทำ ความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2522 (ที่ ถูก พ.ศ. 2534) มาตรา 3, 7 ซึ่ง มี ระวังโทษเช่นเดียว กับ ผู้ที่ กระทำ ความผิด สำเร็จ อีก บทหนึ่ง การกระทำ ของ จำเลยเป็น กรรมเดียว ผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ลงโทษ ฐาน พยายาม ส่ง เฮโรอีนออก นอก ราชอาณาจักร ซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ให้ ประหารชีวิต คำให้การ ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน ของ จำเลยเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา อยู่ บ้าง มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52(1)คง จำคุก ตลอด ชีวิต ธิบ เฮโรอีน และ กระเป๋า เดินทาง ของกลาง

สำหรับตัว โดยสาร เครื่องบิน ของ สายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เลขที่ 1 071 4401892961 1 ให้รีบ ตกเป็น ของ กองทุน ป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ของ กลาง อื่น คืบ แก่ เจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "สำหรับ ฎีกา ของ จำเลย ที่ ขอให้ คืบ ตัว โดยสารเครื่องบิน ของ สายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เลขที่ 1 071 4401892961 1 จำนวน 1 ฉบับ ของกลาง แก่ เจ้าของ นั้นเห็นว่า กรณี เกี่ยวกับ ตัว โดยสาร เครื่องบิน ของ กลาง นั้นนาย อีริค เอเจอตโต สามี ของ จำเลย ยื่น คำร้องคัดค้าน คำร้อง ของ โจทก์ ที่ ขอให้ รีบ ตัว โดยสาร เครื่องบิน ดังกล่าว ตาม พระราชบัญญัติมาตรการ ใน การ ปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 โดย อ้าง เหตุ ว่า เป็น ผู้ออกเงิน ชื้อ ให้ จำเลย และ ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น เกี่ยวกับ การกระทำความผิด ด้วย เมื่อ ศาลชั้นต้นได้สอบสวน และ มี คำสั่ง รีบ ตัว โดยสาร เครื่องบิน ของกลาง ให้ ตกเป็น ของกองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด ตาม พระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 และ 31 แล้ว ใน กรณี ดังกล่าว นี้ มาตรา 30 วรรค สาม ระบุ ห้าม มิให้นำ มาตรา 36 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา มา ใช้ บังคับ ฉะนั้น ผู้ที่ จะ ขอให้ศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลฎีกา พิพากษากลับ หรือ แก่ คำสั่ง ของ ศาลชั้น ต้นที่ ให้รีบ ทรัพย์ ดังกล่าว ก็ คือ ผู้คัดค้าน คำขอ ของ โจทก์ ซึ่ง อ้างว่าเป็น เจ้าของ ทรัพย์สิน นั้น เท่านั้น คดี นี้ นาย อีริค เอเจอตโต ผู้คัดค้าน มิได้ ยื่น อุทธรณ์ หรือ ฎีกา แต่อย่างใด แต่ ผู้ที่ อุทธรณ์และ ฎีกา เป็น จำเลย ซึ่ง มิได้ ร้อง

คัดค้าน การ ขอให้ ทรัพย์สิน ของ โจทก์จึง ไม่มี สิทธิ ยื่น อุทธรณ์ และ ฎีกา เกี่ยว
กับ เรื่อง นี้ ได้ การ ที่ศาลชั้นต้น สั่ง รับ อุทธรณ์ และ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ให้ นั้น
ไม่ชอบ ด้วยกระบวนการพิจารณา และ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ใน
ส่วน นี้ "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ และ ยก ฎีกาของ จำเลย
ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ คำสั่ง รับ ตัว โดยสาร เครื่องบิน ของกลางนอกจาก ที่ แก้ ให้
เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอธิฐาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ